

刑法
No111

共通問題 H27-11

(配点：2)

月 日

月 日

責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. ある人が同じ精神の障害の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については完全な責任能力が認められないことがある。
2. 心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力のいずれもない状態をいう。
3. 心神喪失は、精神の障害がある場合に限られるから、アルコールによって一時的にそのような状態に陥った場合は心神喪失と認めることはできない。
4. 心神耗弱は、責任能力が著しく減退しているにすぎないから、その刑を減軽しないこともできる。
5. 13歳の少年が人を殺害した場合、少年法の規定に基づく手続きを経れば、その少年に刑罰を科すことができる。

No111

責任能力

正答率

共通H27-11

正解

1

83%

1 正しい

責任能力とは、行為者を非難するために行行為者に必要とされる一定の能力をいう。39条1項は、責任能力が欠ける場合として心神喪失を定めており、心神喪失とは、①精神の障害により、②事物の理非善悪を弁識する能力（弁識能力）又はその弁識に従って行動する能力（制御能力）のいずれかがない状態をいうとされている。この定義によると、裁判所が、被告人につき同じ精神の障害の状態にあると判断しつつも、弁識能力や制御能力の有無については異なる判断をすることもあり得ることになる。よって、ある人が同じ精神の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については完全な責任能力が認められないことがあるといえる。

2 誤っている

心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力（弁識能力）又はその弁識に従って行動する能力（制御能力）のいずれかがない状態をいう。つまり、心神喪失とは、弁識能力と制御能力のどちらか一方が欠けた状態をいう。

3 誤っている

心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力（弁識能力）又はその弁識に従って行動する能力（制御能力）のいずれかがない状態をいい、それは、精神の障害がある場合に限られる。そして、精神の障害とは、精神が異常であることをいい、精神病や知的障害などを原因とする継続的なものに限らず、酩酊や催眠などを原因とする一時的なものも当たる。よって、アルコールによって一時的に精神に障害を来し、弁識能力又は制御能力のいずれかを喪失した状態に陥ったとしても、心神喪失と認めることができる。

4 誤っている

39条2項。心神耗弱者の行為は、その刑を減輕する。心神耗弱とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力又はその弁識に従って行動する能力が著しく減退した状態をいう。その状態にある者（心神耗弱者）については、責任能力が著しく劣っており、非難可能性が弱まるので、刑が必ず減輕される。

5 誤っている

41条。14歳に満たない者の行為は、罰しない。14歳未満の者は心身の発展途上にあり、可塑性に富んでいることから、違法行為に対して刑罰以外の手段で対応することが適切であるという政策的配慮から一律に責任を阻却することとされている。よって、13歳の少年が人を殺害した場合、その少年に刑罰を科すことができない。